Droit du travail I — Relations individuelles de travail

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-10

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Approfondissement des relations individuelles de travail dans le cadre malien : articulation des sources et principe de faveur, contrat de travail éprouvé par le faisceau d'indices de la subordination et ses formes encadrées, période d'essai et clauses usuelles analysées au regard du socle protecteur, exécution du contrat — durée du travail, congés et salaire présentés en principes, avec une fiche de paie d'exercice entièrement vérifiée —, suspension, modification et transfert d'entreprise, puis ruptures : celle de l'employeur passée au crible du motif et de la procédure, celle du salarié et les ruptures négociées, transaction comprise. Toutes les valeurs pratiques — durées, délais, montants, taux — se lisent dans le Code du travail et les conventions collectives en vigueur ; les seuls chiffres du cours sont des données fictives d'exercice, revérifiées par script.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les sources du droit du travail malien
• Leçon 2 — Le contrat de travail : critères et formes
• Leçon 3 — La période d'essai et les clauses du contrat
• Leçon 4 — L'exécution du contrat : durée du travail, congés, salaire
• Leçon 5 — La suspension du contrat de travail
• Leçon 6 — La modification du contrat et le transfert d'entreprise
• Leçon 7 — La rupture à l'initiative de l'employeur : procédure et motifs (principes)
• Leçon 8 — La rupture à l'initiative du salarié et les ruptures négociées
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le cours d'introduction a posé les notions fondamentales : le contrat de travail défini par le lien de subordination, les sources étagées, les obligations réciproques et les grandes protections de la rupture. Ce cours de deuxième année reprend la matière en profondeur, en suivant pas à pas la vie complète de la relation individuelle de travail. D'où viennent les règles applicables à un salarié donné ? Comment le contrat se forme-t-il, se prouve-t-il, et que valent ses clauses ? Comment s'exécute-t-il au quotidien, entre temps de travail, congés et salaire ? Comment se suspend-il, se modifie-t-il, se transmet-il ? Et comment se rompt-il enfin, par la volonté de l'employeur, par celle du salarié ou par leur accord ? À chaque étape, la même discipline : qualifier avant de conclure. C'est ce parcours, du premier jour de travail au solde final, que les huit leçons déroulent.

La règle de prudence reste celle de toute la filière, et elle est ici décisive : ce cours enseigne des notions et des mécanismes, jamais des valeurs légales. Les durées — du travail, des congés, de l'essai, du préavis —, les délais et les montants, à commencer par celui du salaire minimum garanti, se lisent dans le Code du travail du Mali et dans les conventions collectives applicables, dans leurs versions en vigueur, consultées au Journal officiel. Les seuls chiffres du cours sont des données fictives d'exercice, étiquetées comme telles et revérifiées par script : ils entraînent au calcul et au contrôle documentaire, ils ne disent jamais le droit. Retenir le mécanisme, et savoir où

se lit sa mesure : tel est le double geste que ce cours travaille, leçon après leçon, jusqu'à la dernière fiche de contrôle.

Le plan épouse la chronologie d'une relation de travail. Les deux premières leçons reprennent les fondations au niveau de la deuxième année : l'articulation des sources et le principe de faveur, puis le contrat, ses critères éprouvés sur des cas limites et ses formes. Viennent ensuite la période d'essai et les clauses, l'exécution quotidienne — avec une fiche de paie d'exercice entièrement calculée et contrôlée —, la suspension, puis la modification du contrat et le transfert d'entreprise. Les deux dernières leçons traitent de la fin de la relation : la rupture décidée par l'employeur, passée au crible du motif et de la procédure, puis celle que choisit le salarié ou que négocient les parties, où la transaction reçoit enfin sa place exacte. Travaux dirigés, travaux pratiques et exercices prolongent partout le même entraînement : qualifier, contrôler, et ne chiffrer qu'en exercice.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Articuler les sources du droit du travail malien — principes constitutionnels et cadre de l'OIT, Code du travail, conventions collectives, contrat, usages — et appliquer le principe de faveur à un conflit de normes.
- Qualifier une relation de travail à l'aide du faisceau d'indices de la subordination et distinguer les formes de contrats — durée indéterminée, durée déterminée encadrée, travail temporaire.
- Expliquer la fonction de la période d'essai et analyser les clauses usuelles du contrat — mobilité, exclusivité, non-concurrence — au regard du socle protecteur.
- Décrire l'exécution du contrat — encadrement de la durée du travail, catégories de congés, composition du salaire — et vérifier l'arithmétique d'une fiche de paie d'exercice.
- Classer les causes de suspension du contrat et raisonner leurs effets en mécanismes, sans jamais confondre suspension et rupture.
- Distinguer la modification d'un élément essentiel du contrat du simple changement des conditions de travail, et expliquer le principe de continuité des contrats en cas de transfert d'entreprise.
- Analyser une rupture à l'initiative de l'employeur au regard de ses principes : motif réel et sérieux, procédure contradictoire, préavis et documents de fin de contrat.
- Distinguer démission, rupture d'un commun accord et transaction, et ordonner correctement ces mécanismes dans un départ négocié.

Leçon 1 — Les sources du droit du travail malien

Le cours d'introduction a présenté les sources du droit du travail comme un étagement. Ce cours de deuxième année apprend à les faire fonctionner ensemble, car c'est là que se gagnent ou se perdent les dossiers réels. Au sommet se tiennent les principes constitutionnels qui protègent le travail et la liberté syndicale, ainsi que les engagements internationaux de l'État, notamment dans le cadre de l'Organisation internationale du Travail (OIT), dont les conventions dessinent le cadre général du

travail décent. Vient ensuite la loi, dont le texte central est le Code du travail du Mali : c'est lui qui organise l'ensemble de la matière, et c'est dans sa version en vigueur, publiée au Journal officiel, que se lisent toutes les règles précises. Les textes réglementaires le complètent pour son application quotidienne.

En dessous de la loi, la matière a ceci d'original que des sources négociées y tiennent une place considérable. Les conventions collectives, conclues entre organisations d'employeurs et de salariés au niveau d'une branche ou, pour certains sujets, de l'entreprise, adaptent les garanties aux réalités des secteurs : minima par catégorie, primes, organisation du travail. Encore faut-il vérifier, pour chaque convention, son champ d'application — quelles entreprises, quels salariés, quel territoire — et qu'elle s'impose bien à l'employeur concerné. Le contrat individuel fixe ensuite la situation de chaque salarié, les usages professionnels complètent l'ensemble, et la jurisprudence des juridictions du travail précise le sens des textes sur les cas contestés. Aucune de ces sources ne se lit seule : la solution d'un dossier se construit en les articulant.

L'outil d'articulation a un nom, que ce cours place au centre de la leçon : le principe de faveur. Le droit du travail connaît deux étages de règles impératives. Certaines relèvent de l'ordre public absolu : nul ne peut y déroger en aucun sens, car elles protègent l'ordre social lui-même — on ne « négocie » pas, par exemple, la prohibition du travail des enfants ni les règles qui gardent la sécurité des personnes. D'autres relèvent de l'ordre public social : elles fixent un plancher de protection auquel on ne peut déroger qu'en faveur du salarié. Une convention peut donc améliorer la loi, un contrat peut améliorer la convention, un usage peut ajouter un avantage ; mais jamais l'étage inférieur ne peut descendre sous le plancher de l'étage supérieur. En cas de conflit entre deux règles applicables, on retient, compatible avec cette hiérarchie, celle qui est la plus favorable au salarié : voilà le principe de faveur, règle de conflit classique que l'étudiant doit savoir appliquer étage par étage, et non brandir comme un slogan.

L'essentiel
Les sources du travail malien s'articulent : principes constitutionnels et cadre de l'OIT, Code du travail — texte central, lu au Journal officiel dans sa version en vigueur —, règlements, conventions collectives dont on vérifie le champ d'application, contrat individuel, usages et jurisprudence. Le principe de faveur gouverne leurs conflits : l'ordre public social fixe un plancher auquel on ne déroge qu'en faveur du salarié, et entre deux règles applicables on retient la plus favorable, compatible avec la hiérarchie.

Exemple — Cartographie des sources appliquée à un atelier fictif

```
ATELIER FICTIF : « SAHEL CONFECTION »
(atelier de couture fictif, Bamako)
Quatre questions, quatre réponses
étagées.

QUESTION 1 — Le salaire d'une
couturière peut-il être fixé sous
le minimum ?
→ CODE DU TRAVAIL : il pose le salaire
minimum garanti (montant lu dans les
textes en vigueur, jamais de mémoire).
→ CONVENTION DE BRANCHE : elle peut
fixer des minima de catégorie plus
élevés : on la consulte pour le poste.
→ CONTRAT : il peut faire mieux que
les deux étages, jamais moins.

QUESTION 2 — Les horaires affichés
peuvent-ils dépasser les limites ?
→ Les textes encadrent la durée ;
l'affichage relève du pouvoir de
direction, borné par cet encadrement
ainsi que par la convention applicable.

QUESTION 3 — Une prime versée depuis
longtemps peut-elle disparaître du
jour au lendemain ?
→ USAGE : constante, générale et fixe,
elle peut valoir engagement ; sa
dénonciation obéit à des formes.

QUESTION 4 — Le contrat promet une
prime supérieure à la convention :
→ PRINCIPE DE FAVEUR : la règle la
plus favorable au salarié, compatible
avec la hiérarchie, s'applique.
```

À retenir

- Ne jamais raisonner sur une source isolée : la solution d'un dossier de travail se construit en articulant les étages, de la loi à l'usage.
- Principe de faveur : l'ordre public social est un plancher, pas un plafond — on peut toujours faire mieux pour le salarié, jamais moins bien que le socle.
- Pour chaque convention collective, vérifier son champ d'application et sa version en vigueur avant de l'invoquer.

Exercice

Dans l'atelier fictif « Sahel Confection », le contrat d'une vendeuse est muet sur une prime de fin d'année. La convention collective de branche applicable à l'atelier ne la prévoit pas non plus. En revanche, l'atelier l'a versée à tout le personnel, chaque année, pour un montant fixe, depuis très longtemps, et l'employeur annonce qu'elle est « supprimée dès cette année » par simple note affichée le mois même du versement habituel. La vendeuse peut-elle réclamer la prime ? À quelle source

rattaches-tu son droit, et que vaut la note affichée ?

✔ Corrigé
Le droit de la vendeuse ne vient ni du contrat, silencieux, ni de la convention, muette : il vient de l'usage. La prime réunit les marques classiques de l'usage professionnel : elle est constante — versée chaque année sans interruption —, générale — elle bénéficie à tout le personnel et non à des salariés choisis — et fixe — son montant ne varie pas au gré de l'employeur. Un tel usage vaut engagement de l'employeur envers son personnel : il complète les étages supérieurs sans les contredire, ce que le principe de faveur accueille sans difficulté. La note affichée, en revanche, ne suffit pas à l'éteindre : la dénonciation d'un usage obéit à des formes protectrices — informer les salariés et leurs représentants, et respecter un temps de prévenance suffisant pour que la suppression ne prenne pas les intéressés par surprise au moment même où le versement était attendu. Une suppression annoncée dans le mois même du paiement habituel méconnaît cette exigence : pour l'année en cours, la prime reste due ; pour l'avenir, l'employeur pourra dénoncer l'usage, mais dans les formes. La méthode à retenir : quand les étages écrits se taisent, descendre jusqu'à l'usage et le tester — constance, généralité, fixité — avant de conclure. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le contrat de travail : critères et formes

Le contrat de travail repose sur trois éléments que le premier cours a définis : une prestation de travail, une rémunération, et le lien de subordination, qui est le critère décisif. En deuxième année, on cesse de réciter ce critère pour l'éprouver. La subordination signifie que l'employeur détient trois pouvoirs liés : donner des ordres et des directives, contrôler l'exécution du travail, et sanctionner les manquements. Comme ces pouvoirs ne s'avouent presque jamais dans un document, le juge et le juriste les traquent à travers un faisceau d'indices : horaires et lieu de travail imposés, matériel et outils fournis par l'entreprise, intégration dans un service organisé par elle, obligation de rendre compte, exclusivité ou interdiction de travailler pour d'autres, absence de clientèle propre et de risque économique, pouvoir disciplinaire exercé en fait — un blâme après un retard en dit parfois plus long que dix clauses.

Sur cette base s'ordonnent les formes du contrat. Le contrat à durée indéterminée est la forme de principe : la relation stable, sans terme fixé, que chaque partie peut rompre selon les mécanismes protecteurs étudiés en fin de cours. Le contrat à durée déterminée est, lui, une forme encadrée : parce qu'il maintient le salarié dans la précarité d'un terme connu, les systèmes de droit du travail en réservent le recours à des catégories de situations où la tâche est par nature temporaire — remplacement d'un salarié absent, accroissement temporaire de l'activité, travaux saisonniers, pour prendre les catégories les plus usuelles, sans en dresser ici une liste fermée qui se lira dans les textes. Le travail temporaire, où une entreprise spécialisée met un salarié à disposition d'une utilisatrice, forme une troisième configuration, triangulaire. Pour certaines formes, l'écrit est exigé et fait plus que prouver : il conditionne la qualification elle-même, et l'abus du recours aux formes précaires expose à la requalification en contrat à durée indéterminée.

Reste la question de la preuve, indissociable de la qualification. Le principe doit être martelé : une relation se qualifie d'après ses conditions réelles d'exercice, jamais d'après l'étiquette que les parties lui ont collée. Un écrit intitulé « prestation de services » n'empêche donc pas la requalification en contrat de travail si le faisceau d'indices révèle une subordination ; à l'inverse, un véritable indépendant — qui organise son travail, sert plusieurs clients, engage son matériel et supporte son risque — ne devient pas salarié parce qu'un client le paie régulièrement. Les pièces qui font la preuve sont celles de la vie réelle : bulletins ou reçus de paiement, plannings, messages de directive, badges, témoignages. C'est pourquoi ce cours entraînera sans relâche à croiser les indices, y compris ceux qui dérangent la conclusion : un bon faisceau n'est pas une collection d'arguments favorables, c'est une balance complète, où les indices contraires sont pesés et expliqués.

L'essentiel
La subordination — pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction — se prouve par un faisceau d'indices tirés des conditions réelles d'exercice ; l'étiquette choisie par les parties ne lie pas le juge. Le contrat à durée indéterminée est la forme de principe ; le contrat à durée déterminée et le travail temporaire sont des formes encadrées, réservées à des situations par nature temporaires, sous peine de requalification.

Exemple — Test de subordination approfondi sur un livreur fictif

```
LIVREUR FICTIF : « BANI DISTRIBUTION »
M. T. livre des colis pour un négoce
fictif, présenté comme « partenaire
indépendant » par un écrit signé.

INDICES DE SUBORDINATION
+ Tournées et horaires fixés par le
négoce ; feuille de route remise
chaque matin au départ des livraisons
+ Véhicule et téléphone fournis par
le négoce ; tenue aux couleurs de
la maison portée pendant la tournée
+ Compte rendu exigé après chaque
livraison ; blâme écrit adressé
après un retard constaté en tournée
+ Interdiction de livrer pour des
concurrents ; aucune clientèle
propre ; tarif imposé par le négoce

INDICES D'INDÉPENDANCE
- Le titre de l'écrit signé
- Une facture émise par M. T. pour
être payé (simple forme de paiement)

BALANCE D'ÉCOLE
Direction, contrôle et pouvoir de
sanction sont réunis chez le négoce ;
M. T. ne supporte ni risque propre ni
organisation autonome. Les indices de
fait l'emportent sur les indices de
forme : risque sérieux de
REQUALIFICATION en contrat de travail.
```

À retenir

- La subordination se démontre par un faisceau d'indices croisés — direction, contrôle, sanction — et les indices contraires doivent être pesés, pas ignorés.
- Le contrat à durée déterminée est une forme encadrée : hors des situations par nature temporaires, l'abus expose à la requalification en durée indéterminée.
- La qualification se fait sur les faits : ni l'intitulé du document ni la volonté affichée des parties ne peuvent écarter le droit du travail.

Exercice

Une résidence fictive de Bamako fait garder son portail par M. S., présenté comme « prestataire indépendant ». M. S. est présent selon un planning affiché par la résidence, porte un uniforme fourni par elle, reçoit chaque semaine une somme fixe, et a été « suspendu » une journée après s'être absenté sans prévenir. Il ne travaille pour personne d'autre et ne possède aucun matériel. La résidence soutient qu'il n'existe aucun contrat de travail, faute d'écrit signé. Qualifie la relation en croisant les indices, et réponds à l'argument de l'absence d'écrit.

✔ Corrigé
Le faisceau converge presque entièrement vers la subordination. Le planning affiché par la résidence organise le temps de travail de M. S. : c'est le pouvoir de direction. L'uniforme fourni rattache son exécution à l'organisation de la résidence et l'y intègre visiblement. La somme hebdomadaire fixe, indépendante de tout aléa, a la nature d'un salaire et non du prix d'une prestation dont il supporterait le risque — il n'a ni matériel, ni clientèle, ni autre donneur d'ordre. La « suspension » d'une journée après une absence non signalée est décisive : seul un employeur détient un pouvoir disciplinaire ; un client insatisfait résilie ou réclame, il ne « suspend » pas. Du côté de l'indépendance, on ne trouve que le titre de prestataire, c'est-à-dire une étiquette. Quant à l'absence d'écrit, elle ne fait pas obstacle : le contrat de travail de forme ordinaire est consensuel et naît des faits dès lors que prestation, rémunération et subordination sont réunies ; l'écrit est un instrument de preuve privilégié, et certaines formes particulières l'exigent, mais son absence ne fait pas disparaître une relation réelle. La relation est donc un contrat de travail, avec l'ensemble du régime protecteur qui s'y attache, selon les textes en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 3 — La période d'essai et les clauses du contrat

La période d'essai est le mécanisme par lequel le contrat, à peine formé, connaît un commencement en observation : l'employeur évalue l'aptitude du salarié au poste, et le salarié apprécie si le poste et l'entreprise lui conviennent. Cette réciprocité est la clé de sa nature : ce n'est ni un contrat précaire déguisé, ni une faveur de l'employeur, mais une épreuve au service des deux parties. Trois principes la gouvernent. D'abord, elle ne se présume pas : elle doit avoir été prévue, et prévue par écrit, faute de quoi le contrat est réputé conclu sans essai. Ensuite, sa durée n'est pas libre : elle est bornée par les textes et, selon les catégories professionnelles, par les conventions collectives — c'est dans ces sources, et jamais dans ce cours, qu'elle se lit. Enfin, si la rupture pendant l'essai est facilitée par rapport au régime ordinaire, elle n'est pas pour autant arbitraire : elle doit rester liée à l'objet de l'épreuve — l'aptitude au poste — et ne peut reposer sur un motif étranger à cet objet ni sur une discrimination. Le renouvellement, lorsqu'il est possible, est lui-même encadré : il suppose que les textes, la convention ou le contrat l'aient prévu et que le salarié y consente, sans transformer l'essai en antichambre sans fin.

Le contrat écrit est aussi le siège de clauses particulières, que l'étudiant doit apprendre à lire une à une, en se demandant pour chacune : quelle est sa fonction, et où s'arrête sa validité ? La clause de mobilité autorise par avance le déplacement du lieu de travail : précise et bornée, elle sert l'organisation ; rédigée sans limites, elle s'expose à être écartée ou à se retourner contre l'employeur qui l'invoque de mauvaise foi. La clause d'exclusivité interdit au salarié d'exercer une autre activité pendant le contrat : elle protège contre la concurrence directe, mais une interdiction totale de toute activité annexe, sans rapport avec l'entreprise, serait disproportionnée au regard de la liberté de travailler. Les clauses de confidentialité protègent les

informations sensibles de l'entreprise et survivent souvent à la fin du contrat. Dans tous les cas, la clause ne vaut que dans le respect du socle protecteur : elle organise la relation, elle ne peut pas la vider de ses garanties.

La clause de non-concurrence mérite un traitement à part, tant elle est discutée. Elle interdit au salarié, après la rupture, d'exercer une activité concurrente : elle protège donc un intérêt légitime de l'entreprise — sa clientèle, ses secrets de fabrication ou de négoce — mais elle heurte de front la liberté du travail du salarié sortant. La doctrine et les jurisprudences la tiennent pour une clause d'exception, valable seulement si elle reste limitée — dans son objet, dans l'espace, dans le temps — et proportionnée à l'intérêt protégé ; beaucoup de systèmes y ajoutent l'exigence d'une contrepartie financière, point sur lequel les solutions varient et qui devra être vérifié, pour le cas malien, dans les textes et la jurisprudence en vigueur, sans rien affirmer ici. À l'autre extrémité du spectre, certaines clauses sont nulles d'emblée : renonciation anticipée aux garanties minimales — congé, salaire minimum —, clauses discriminatoires, ou clauses instituant des amendes et retenues disciplinaires sur le salaire, car la sanction pécuniaire prononcée par l'employeur heurte le principe selon lequel nul ne se fait justice à soi-même sur la paie d'autrui. Lire un contrat, c'est donc trier : ce qui organise, ce qui s'encadre, ce qui tombe.

L'essentiel
La période d'essai est une épreuve réciproque qui ne se présume pas : prévue par écrit, bornée par les textes et les conventions selon les catégories, elle facilite la rupture sans la rendre arbitraire. Les clauses — mobilité, exclusivité, confidentialité, non-concurrence — organisent la relation dans la limite du socle protecteur : la non-concurrence, clause d'exception discutée, n'est admise que limitée et proportionnée à un intérêt légitime ; les clauses qui vident les garanties minimales ou instituent des amendes sur le salaire sont nulles.

Exemple — Contrat fictif d'exercice, clauses commentées une à une

```
CONTRAT FICTIF D'EXERCICE — À NE PAS
UTILISER TEL QUEL (modèle d'école)
Entre « Sahel Confection » (atelier
fictif) et Mme K., couturière.

Clause 1 — Poste : couturière.
→ Elle fixe la qualification :
élément essentiel du contrat.

Clause 2 — Essai : le contrat prévoit
une période d'essai.
→ Elle ne se présume pas : elle doit
être écrite ; sa durée se lit dans
les textes et la convention applicable.

Clause 3 — Rémunération : salaire
mensuel convenu (montant d'exercice).
→ À confronter au minimum garanti et
au minimum de catégorie, lus dans les
textes en vigueur au jour de la signature.

Clause 4 — Mobilité : l'atelier peut
déplacer la salariée entre ses deux
boutiques de la même ville.
→ Clause bornée et précise : plus elle
est large, plus elle s'expose.

Clause 5 — Exclusivité : interdiction
de travailler pour un concurrent
pendant le contrat.
→ À apprécier : une interdiction
totale de toute activité annexe
serait disproportionnée.

Clause 6 — Non-concurrence après le
contrat, sans limite ni contrepartie.
→ Clause fragile : discutée et
encadrée, elle exige un intérêt
légitime et des limites réelles.

Clause 7 — Renonciation au congé.
→ Clause sans effet : on ne renonce
pas par avance à une garantie du
socle protecteur.
```

À retenir

• L'essai ne se présume pas : pas d'écrit prévoyant l'essai, pas d'essai ; et sa rupture, quoique facilitée, doit rester liée à l'aptitude au poste.

• Chaque clause se lit en deux questions : quelle est sa fonction, et respecte-t-elle le socle protecteur et la proportionnalité ?

• La clause de non-concurrence est une clause d'exception : limitée, proportionnée, rattachée à un intérêt légitime — à défaut, elle tombe.

Exercice

Un négoce fictif fait signer à un représentant un contrat contenant la clause suivante : « Après la fin du contrat, pour quelque cause que ce soit, le salarié s'interdit d'exercer, directement ou indirectement, toute activité commerciale, en tout lieu et sans limitation de durée ; aucune contrepartie n'est due à ce titre. » Analyse la clause au regard des exigences dégagées dans la leçon : intérêt protégé, limites, contrepartie, et conclus sur sa solidité.

✔ Corrigé
La clause cumule les fragilités. Son objet est démesuré : « toute activité commerciale » ne protège pas un intérêt précis du négoce — une clientèle, un savoir-faire — mais interdit au salarié de gagner sa vie dans le commerce en général ; une clause de non-concurrence ne vaut que comme bouclier d'un intérêt légitime identifié, non comme interdiction de travailler. Son étendue est illimitée dans l'espace — « en tout lieu » — et dans le temps — « sans limitation de durée » — alors que l'encadrement classique de cette clause d'exception exige des bornes réelles, faute de quoi la liberté de travailler du sortant est anéantie. Sa gratuité achève le tableau : beaucoup de systèmes subordonnent la validité d'une telle clause à une contrepartie financière, et même là où ce point se discuterait, l'absence totale de contrepartie aggrave le déséquilibre d'une clause déjà illimitée ; la solution applicable au cas malien devra être vérifiée dans les textes et la jurisprudence en vigueur. La conclusion d'école est donc que la clause, rédigée ainsi, est très fragile et vraisemblablement inopposable au salarié ; pour protéger réellement son intérêt, le négoce devait viser une activité précise, un périmètre et une durée bornés, et assumer le prix de la restriction qu'il demandait. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 4 — L'exécution du contrat : durée du travail, congés, salaire

L'exécution du contrat est le temps long de la relation, et le droit l'encadre d'abord par le temps de travail. Le principe est celui d'une durée légale : au-delà d'un plafond fixé par les textes — qui se lit dans le Code du travail et les conventions, et que ce cours ne chiffre donc pas —, le travail fourni entre dans la catégorie des heures supplémentaires, ouvrant droit à une rémunération majorée dont les taux relèvent également des textes et des conventions. Autour de cette architecture gravitent des protections connexes : des repos — quotidien et hebdomadaire — qui sont des catégories de droit et non des faveurs, un encadrement du travail de nuit, et des règles particulières pour les salariés dont la situation appelle une protection renforcée. L'employeur organise les horaires par son pouvoir de direction, mais à l'intérieur de ce cadre : afficher un planning ne crée pas le droit de dépasser les limites, et le dépassement régulier et dissimulé est une des sources les plus constantes du contentieux du travail.

Le congé est le second visage du repos. Le congé annuel payé est un droit du salarié, destiné à sa santé et à sa vie familiale : il s'acquiert par le travail, se prend effectivement, et on n'y renonce pas par avance — une clause ou un accord qui le supprimerait contre argent retomberait sous le coup de l'ordre public social. À côté de

lui, les systèmes de droit du travail connaissent des congés et absences liés aux événements de la vie : événements familiaux, en catégories que les textes et les conventions énumèrent, et surtout le congé de maternité, catégorie protégée par excellence : la salariée enceinte bénéficie d'une protection renforcée, notamment contre la rupture de son contrat, et son congé obéit à un régime propre dont la durée et les modalités se lisent dans les textes en vigueur — ce cours le nomme comme catégorie, il ne le mesure pas. La méthode est partout la même : identifier la catégorie de congé, puis lire ses conditions dans la source qui la régit.

Le salaire, enfin, est la contrepartie vitale du travail, et son régime se lit en trois temps. Sa composition d'abord : un salaire de base, auquel s'ajoutent selon les cas des primes, des indemnités — de transport, de logement, en catégories — et parfois des avantages en nature ; chaque élément doit pouvoir être identifié, car c'est de la composition que dépendent les contrôles. Son paiement ensuite : le salaire se paie à échéance régulière, et sa preuve s'incarne dans le bulletin de paie, document que l'employeur doit établir et qui permet au salarié — comme au juge et à l'inspecteur — de vérifier le brut, les retenues et le net ; un bulletin faux ou obscur est déjà un manquement. Son plancher enfin : le salaire minimum garanti est l'institution qui interdit de convenir un salaire inférieur au seuil protecteur — seuil dont le montant se lit dans les textes en vigueur, éventuellement complété par les minima de catégorie des conventions collectives. Le principe d'égalité de rémunération entre salariés placés dans une même situation complète l'édifice. L'exemple qui suit donne la main au geste pratique de la leçon : contrôler une paie, ligne par ligne.

L'essentiel
L'exécution est encadrée en principes : une durée légale du travail dont le dépassement constitue des heures supplémentaires majorées selon les textes et conventions ; des repos et des congés par catégories — congé annuel payé auquel on ne renonce pas par avance, événements familiaux, congé de maternité comme catégorie protégée — ; un salaire composé d'éléments identifiables, payé à échéance, prouvé par le bulletin de paie, et jamais inférieur au salaire minimum garanti ni, le cas échéant, au minimum de catégorie conventionnel.

Exemple — Fiche de paie fictive d'exercice, entièrement vérifiée

```
FICHE DE PAIE FICTIVE D'EXERCICE
Salariée fictive de « Sahel Confection »
TOUS LES TAUX SONT DES TAUX D'EXERCICE,
inventés pour l'entraînement : les taux
réels se lisent dans les textes en
vigueur et auprès des organismes
compétents.

ÉLÉMENTS DU BRUT
Salaire de base ..... 180 000
Heures supplémentaires :
10 heures × 1 500 F (taux
horaire d'exercice) ..... 15 000
Prime de transport
d'exercice ..... 10 000
BRUT ..... 205 000

RETENUES (données d'exercice)
Cotisation, taux d'exercice
de 4 % ..... 8 200
Impôt, taux d'exercice
de 2 % ..... 4 100
TOTAL DES RETENUES ..... 12 300

NET À PAYER ..... 192 700

CONTRÔLE DU LECTEUR
180 000 + 15 000 + 10 000 = 205 000
4 % de 205 000 = 8 200
2 % de 205 000 = 4 100
8 200 + 4 100 = 12 300
205 000 − 12 300 = 192 700
```

À retenir

- Durées, taux et montants ne se retiennent pas de mémoire : on retient les catégories et les mécanismes, et l'on lit les mesures dans les textes et conventions en vigueur.
- Le bulletin de paie est un document de preuve : brut, retenues et net doivent s'y contrôler ligne par ligne, et un bulletin obscur est déjà un manquement.
- Le congé annuel payé et le salaire minimum garanti appartiennent au socle : ni renonciation anticipée au repos, ni salaire convenu sous le plancher protecteur.

Exercice

Voici le bulletin fictif d'exercice d'un salarié de « Bani Distribution » : salaire de base 150 000 F ; heures supplémentaires : 5 heures au taux horaire d'exercice de 2 000 F, soit 10 000 F ; brut annoncé : 160 000 F ; cotisation au taux d'exercice de 4 % : 6 400 F ; impôt au taux d'exercice de 2 % : 3 200 F ; net imprimé : 152 000 F. Recalcule chaque ligne, dis si le bulletin est juste, et, sinon, donne le net correct et l'écart.

✔ Corrigé
Le contrôle monte le bulletin ligne par ligne. Les heures supplémentaires sont justes : 5 × 2 000 = 10 000 francs d'exercice. Le brut est juste : 150 000 + 10 000 = 160 000. La cotisation est juste : 4 % de 160 000 = 6 400. L'impôt est juste : 2 % de 160 000 = 3 200. Mais le net imprimé est faux : le total des retenues est de 6 400 + 3 200 = 9 600, et le net correct est donc de 160 000 − 9 600 = 150 400 francs d'exercice, soit 1 600 de moins que les 152 000 imprimés. Le bulletin se contredit donc lui-même : ses lignes détaillées sont exactes, son résultat final est erroné — configuration classique, qui se détecte précisément parce que le document contient tous les éléments de son propre contrôle. Sur un bulletin réel, la démarche serait identique : recalculer depuis les lignes, identifier l'écart, puis demander sa correction à l'employeur, le bulletin rectifié valant preuve du salaire pour la suite de la relation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La suspension du contrat de travail

La suspension est l'état d'un contrat qui survit sans s'exécuter : les obligations principales des deux parties — travailler, rémunérer — s'arrêtent temporairement, mais le lien contractuel demeure, et avec lui l'essentiel des protections qui s'y attachent. Distinguer la suspension de la rupture est un geste de qualification capital : la rupture éteint le contrat et déclenche tout un régime de fin de relation, tandis que la suspension le met entre parenthèses et organise un retour. Elle se distingue aussi de la modification : pendant la suspension, ce n'est pas le contenu du contrat qui change, c'est son exécution qui s'interrompt. La première question, devant toute interruption de travail, est donc : le contrat vit-il encore ? Si oui, on est dans la suspension, et tout le raisonnement — sort du salaire, reprise du poste, compte de l'ancienneté selon les textes — s'ordonne à partir d'elle.

Les causes de suspension se classent par leur origine. Du côté du salarié, la maladie est la cause la plus fréquente : le salarié empêché fait constater son état — le certificat médical est la pièce maîtresse — et le contrat se suspend le temps de l'empêchement ; le congé de maternité forme une suspension protégée d'un régime renforcé. L'accident du travail et la maladie professionnelle relèvent d'une logique voisine mais d'un régime propre, plus protecteur. Du côté de l'employeur ou de l'entreprise, le chômage technique — l'activité empêchée par une panne, une pénurie, un sinistre — suspend les contrats sans les rompre. Deux situations doivent en être soigneusement distinguées : la mise à pied disciplinaire, qui n'est pas une suspension d'attente mais une sanction, soumise à la procédure disciplinaire ; et la grève, suspension par le conflit collectif, dont l'étude détaillée relève du cours sur les relations collectives de travail. La force majeure, enfin, ne suspend que si l'empêchement est temporaire : définitif, il bascule dans la rupture.

Les effets de la suspension se raisonnent en mécanismes, jamais en chiffres appris par cœur. Le sort du salaire pendant l'absence — maintien total, maintien partiel, relais par des indemnités d'un organisme, ou absence de rémunération — dépend de la cause de la suspension et se lit, pour chaque cause, dans les textes et les conventions

applicables : la maladie, la maternité et l'accident du travail n'ont pas le même régime, et c'est précisément pour cela qu'on les classe avant de conclure. Le sort du contrat est plus uniforme : à la fin de la cause, le salarié reprend son poste ou un poste équivalent, et la période de suspension produit sur son ancienneté et ses droits les effets que les textes prévoient selon les causes. Une protection domine l'ensemble : la suspension ne doit pas devenir un licenciement déguisé. Licencier un salarié parce qu'il est malade, par exemple, confond l'empêchement — qui suspend — avec une faute ou une insuffisance — qui seules pourraient fonder une rupture, selon les mécanismes de la leçon 7 ; seule une perturbation durable et établie de l'entreprise peut nourrir un débat distinct, que le juriste traitera avec la prudence des principes, dossier en main.

L'essentiel
La suspension interrompt l'exécution sans éteindre le contrat : le salarié reprend son poste à la fin de la cause. Les causes se classent — maladie, maternité et accident du côté du salarié ; chômage technique du côté de l'entreprise ; grève renvoyée aux relations collectives — et la mise à pied disciplinaire n'en fait pas partie : c'est une sanction. Le sort du salaire pendant la suspension se lit, cause par cause, dans les textes et les conventions.

Exemple — Tableau de classement de suspensions fictives

```
SUSPENSIONS FICTIVES — CLASSEMENT
(pour chaque cas : la cause, puis les
effets « à vérifier dans les textes »)

CAS 1 — Couturière en arrêt de
maladie, certificat remis à l'atelier
→ Suspension par la maladie ; le sort
du salaire pendant l'absence se lit,
pour cette cause, dans les textes et
la convention applicable.

CAS 2 — Salariée en congé de maternité
→ Suspension protégée ; la rupture
pendant cette période est entourée de
protections renforcées (principes).

CAS 3 — Atelier à l'arrêt après une
panne du réseau d'électricité
(faits fictifs)
→ Empêchement du côté de l'exécution :
mécanismes du chômage technique à
vérifier dans les textes.

CAS 4 — Salarié mis à pied après une
faute alléguée par l'employeur
→ Ce n'est pas une suspension
d'attente : c'est une SANCTION, qui
suit la procédure disciplinaire.

CAS 5 — Grève dans l'atelier
→ Suspension par le conflit collectif :
renvoi au cours sur les relations
collectives de travail.

RÈGLE DE TRI : la suspension laisse le
contrat VIVANT ; si l'exécution ne
doit jamais reprendre, on n'est plus
dans la suspension, mais dans la
rupture.
```

À retenir

- Première question devant toute interruption : le contrat vit-il encore ? Si oui, suspension ; si non, rupture — et tout le régime change.
- Chaque cause de suspension a son régime propre, notamment pour le salaire : on classe la cause avant de conclure sur les effets.
- La mise à pied disciplinaire est une sanction, pas une suspension ; la grève relève des relations collectives ; la maladie suspend, elle ne licencie pas.

Exercice

Un magasinier fictif de « Bani Distribution » est en arrêt de maladie, certificat à l'appui, depuis une période qui se prolonge. L'employeur, qui a dû le remplacer temporairement, annonce au salarié, par message, que « son contrat est terminé pour

absence prolongée » et qu'il peut « passer chercher ses affaires ». Qualifie la situation — suspension ou rupture —, et analyse le procédé de l'employeur au regard des principes de la leçon.

✔ Corrigé
La situation de départ est une suspension : la maladie, constatée par certificat, empêche temporairement l'exécution, mais le contrat vit — le salarié devait reprendre son poste à la fin de l'arrêt, et l'employeur pouvait organiser un remplacement temporaire, ce qu'il a fait. L'annonce de l'employeur transforme cette suspension en prétendue rupture, et c'est là que le procédé se brise sur les principes. D'une part, la maladie elle-même n'est ni une faute ni un motif de rupture : on ne licencie pas un salarié parce qu'il est malade, l'empêchement relevant par nature du régime de la suspension. D'autre part, si l'employeur entendait soutenir qu'une absence prolongée perturbe durablement l'entreprise au point de rendre nécessaire un remplacement définitif, ce débat — admis dans son principe par la doctrine — exigeait une démonstration : perturbation établie, nécessité réelle, et surtout une rupture conduite selon les mécanismes de la leçon 7, avec motif discuté contradictoirement et notification écrite, non par un message lapidaire. Enfin, le « passer chercher ses affaires » confond la fin du contrat avec une expulsion : même une rupture régulière doit ses documents et son solde au salarié. La conclusion d'école est donc double : la suspension a été traitée comme une rupture, et la rupture, si rupture il devait y avoir, a été conduite hors de toutes les formes protectrices. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La modification du contrat et le transfert d'entreprise

Un contrat de travail dure, et pendant qu'il dure, l'entreprise change : elle déménage, se réorganise, déplace les postes. La question de la leçon est de savoir ce que l'employeur peut décider seul, et ce qu'il ne peut qu'avec l'accord du salarié. La distinction doctrinale classique oppose deux catégories. D'un côté, la modification du contrat : elle touche un élément essentiel de l'accord — la rémunération, la qualification et les fonctions, le lieu de travail lorsqu'il était déterminant, la durée du travail convenue — c'est-à-dire ce sur quoi les parties se sont engagées et sans quoi le salarié n'aurait peut-être pas signé. Un tel élément ne peut être changé que d'un commun accord : proposer, oui ; imposer, non. De l'autre côté, le simple changement des conditions de travail : ajustement des horaires dans le cadre légal, réaffectation de tâches compatibles avec la qualification, réorganisation interne — il relève du pouvoir de direction de l'employeur, et le salarié ne peut en principe s'y opposer. La frontière est discutée sur les cas concrets — un lieu de travail déplacé peut relever de l'une ou l'autre catégorie selon la clause de mobilité, l'ampleur du déplacement et les circonstances — et c'est ce travail de qualification que la leçon entraîne.

De la distinction découle le régime du refus. Si la mesure est une modification du contrat, le refus du salarié n'est pas une faute : il exerce son droit de ne consentir qu'à ce qu'il a accepté. L'employeur se trouve alors devant un choix qu'il doit assumer :

renoncer à sa mesure, négocier un aménagement, ou prendre l'initiative d'une rupture — qui suivra alors le régime de la rupture à son initiative, avec son motif à établir et sa procédure à respecter ; c'est dire que le refus ne « transforme » pas le salarié en fautif, il replace la décision et son risque du côté de celui qui voulait changer le contrat. La proposition de modification elle-même obéit à des formes protectrices : elle se fait par écrit, avec un temps de réflexion pour le salarié, dont les mécanismes se lisent dans les textes. Symétriquement, si la mesure n'est qu'un changement des conditions de travail, le refus persistant du salarié peut, lui, constituer un manquement — toujours selon les mécanismes et la gradation des principes. L'erreur symétrique à éviter : l'employeur qui impose une modification comme s'il s'agissait d'une condition de travail, puis sanctionne le refus — il cumule une modification forcée, donc inefficace, et une sanction sans faute.

Le transfert d'entreprise pose la même question à l'échelle de l'entreprise entière : quand l'atelier est vendu, absorbé ou repris, que deviennent les contrats des salariés ? Le principe discuté par la doctrine et posé par de nombreux systèmes est celui de la continuité : les contrats de travail en cours se poursuivent avec le nouvel employeur, qui succède aux droits et obligations de l'ancien, car la relation de travail s'attache à l'activité transmise plus qu'à la personne de celui qui la dirigeait hier. L'ancienneté des salariés se conserve dans cette logique, et le seul changement de propriétaire ne saurait, à lui seul, fonder des ruptures — sinon, chaque cession deviendrait un licenciement collectif déguisé. Les salariés doivent être informés du transfert par les mécanismes prévus, et leurs représentants, là où ils existent, associés selon les textes. Les modalités précises — champ des transferts couverts, sort des avantages collectifs, délais d'information — se lisent dans les textes en vigueur ; ce que ce cours retient est le principe et sa raison : l'entreprise peut changer de mains, le contrat du salarié n'a pas à en mourir.

L'essentiel
La modification d'un élément essentiel du contrat — salaire, qualification, lieu déterminant, durée convenue — exige l'accord du salarié ; le simple changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction. Refuser une modification n'est pas une faute : l'employeur renonce, négocie, ou assume une rupture à son initiative. En cas de transfert d'entreprise, le principe de continuité fait poursuivre les contrats avec le nouvel employeur : le changement de propriétaire n'est pas, à lui seul, une cause de rupture.

Exemple — Scénario fictif de modification refusée, raisonné en étapes

```
SCÉNARIO FICTIF — MODIFICATION REFUSÉE
« Bani Distribution » transfère son
dépôt et veut baisser une prime.

ÉTAPE 1 — IDENTIFIER LES MESURES
a) Déménagement du dépôt dans la
même ville : le lieu de travail
de l'équipe est déplacé.
b) Baisse de la prime mensuelle
prévue au contrat : la
rémunération est touchée.

ÉTAPE 2 — QUALIFIER
b) La prime contractuelle est un
élément du salaire : la baisser
est une MODIFICATION du contrat.
a) Sans clause de mobilité et si le
lieu était déterminant à
l'embauche, le déplacement peut
aussi toucher un élément
essentiel ; sinon, simple
changement des conditions.

ÉTAPE 3 — PROCÉDER
La modification se PROPOSE par écrit ;
elle ne s'impose pas. Le salarié
dispose d'un temps de réflexion prévu
par les mécanismes en vigueur.

ÉTAPE 4 — LE REFUS
Refuser une modification n'est pas
une faute. L'employeur choisit alors :
renoncer, négocier, ou rompre — et la
rupture suit le régime de la leçon 7,
motif à établir.

ÉTAPE 5 — NE PAS CONFONDRE
Imposer la baisse malgré le refus,
puis sanctionner le salarié qui
réclame l'ancien salaire : double
erreur — modification forcée et
sanction d'un refus légitime.
```

À retenir

• Salaire, qualification, lieu déterminant, durée convenue : toucher un élément essentiel exige l'accord du salarié ; le reste relève du pouvoir de direction.

• Le refus d'une modification n'est pas une faute ; la rupture qui s'ensuivrait est à l'initiative de l'employeur et suit le régime du licenciement.

• Transfert d'entreprise : les contrats continuent avec le nouvel employeur — la cession n'est pas un licenciement déguisé.

Exercice

L'atelier fictif « Sahel Confection » est vendu à un nouvel exploitant. Dès la reprise, celui-ci annonce au personnel : « Je repars à zéro : ceux qui veulent rester signeront un nouveau contrat, aux nouvelles conditions que je fixerai ; les autres peuvent partir. » Analyse cette annonce au regard du principe de continuité : ce qui se poursuit automatiquement, ce que le repreneur peut changer seul, ce qui exige un accord, et ce que vaudrait un « départ » organisé ainsi.

✔ Corrigé
L'annonce heurte le principe de continuité de front. Les contrats en cours au jour du transfert se poursuivent avec le nouvel employeur, qui succède aux droits et obligations de l'ancien : il n'y a donc rien à « re-signer » pour rester salarié, et l'ancienneté acquise se conserve. Le repreneur exerce, comme tout employeur, un pouvoir de direction : il peut réorganiser le travail, ajuster les conditions d'exécution dans le cadre des textes et des conventions — c'est son domaine propre. En revanche, les « nouvelles conditions » qui toucheraient un élément essentiel — salaire, qualification, lieu déterminant — sont des modifications de contrat : elles se proposent aux salariés et exigent leur accord individuel, elles ne se décrètent pas en assemblée. Quant aux « autres peuvent partir », la formule est un piège : un départ obtenu ainsi ne serait ni une démission libre — la volonté du salarié serait fabriquée par l'ultimatum — ni une rupture régulière à l'initiative de l'employeur — sans motif discuté ni procédure — mais une rupture déguisée imputable au repreneur, avec les conséquences du régime de la rupture irrégulière. La voie droite était simple : annoncer la continuité, informer le personnel selon les mécanismes prévus, puis proposer, à ceux qu'elle concerne, chaque modification par écrit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 7 — La rupture à l'initiative de l'employeur : procédure et motifs (principes)

La rupture à l'initiative de l'employeur — le licenciement — est l'acte le plus encadré de la relation de travail, et la leçon l'aborde en principes, comme l'annonce son titre. La première exigence porte sur le motif : un licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux. Réel : le fait invoqué doit exister, être établi et ne pas être un prétexte habillant une autre cause — la discrimination ou la représaille que les textes prohibent. Sérieux : il doit être suffisamment grave pour rendre raisonnable la rupture de la relation. Les motifs se classent en deux grandes familles : le motif personnel, lié au salarié — insuffisance professionnelle, inaptitude, comportement fautif — et le motif économique, étranger à sa personne. À l'intérieur du motif disciplinaire, la doctrine gradue la faute : la faute simple, qui peut fonder un licenciement ordinaire ; la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; la faute lourde, qui suppose en outre l'intention de nuire. Cette gradation n'est pas un raffinement : c'est d'elle que dépendent, en principes, le maintien ou la perte du préavis et de certaines indemnités, selon ce que prévoient les textes — que ce cours ne chiffre jamais.

La seconde exigence porte sur la procédure, qui est la traduction pratique du principe du contradictoire. Dans son architecture classique, elle comporte : une convocation écrite du salarié à un entretien, lui indiquant l'objet de la rencontre ; un entretien au cours duquel l'employeur expose les griefs et le salarié présente ses explications, avec la possibilité de se faire assister ; puis une notification écrite et motivée de la décision, car c'est la lettre de rupture qui fixe le motif et les limites du litige éventuel. Le préavis — le temps qui s'écoule entre la notification et la fin effective du contrat — est un mécanisme de transition protecteur des deux côtés ; sa durée et ses modalités se lisent dans les textes et les conventions, et il peut connaître des dispenses encadrées. La fin du contrat s'accompagne de documents dus au salarié sortant — certificat de travail, solde de tout compte en catégories — dont la rétention est une faute fréquente et sanctionnée dans son principe. Le licenciement économique connaît, de son côté, des mécanismes renforcés — information de l'administration du travail, recherche de solutions alternatives — que ce cours nomme comme catégories, leurs modalités se lisant dans les textes.

La troisième exigence est le contrôle, sans lequel les deux premières seraient des vœux. Le juge du travail, saisi après l'étape de la conciliation, vérifie le motif et la procédure ; la charge de la preuve et l'appréciation des faits y obéissent à des mécanismes propres, où le doute ne profite pas automatiquement à celui qui a rompu. Les défauts se hiérarchisent : le licenciement irrégulier, entaché d'un vice de procédure ; le licenciement sans motif réel et sérieux, régulier en la forme mais injustifié au fond ; le licenciement nul, lorsque le motif lui-même est prohibé — discrimination, exercice d'un droit, situation protégée comme la maternité — car la nullité sanctionne l'atteinte à une protection d'ordre public. Les réparations se pensent elles aussi en catégories — sommes dues au titre du contrat, indemnités attachées à la rupture, dommages et intérêts pour le préjudice subi — et leurs montants comme leurs formules se déterminent selon les textes et devant le juge, jamais dans un manuel. Retenir les catégories, les gradations et la procédure : c'est déjà savoir lire un dossier de licenciement.

L'essentiel
Le licenciement repose sur trois piliers de principes : un motif réel — établi, non prétextuel — et sérieux, personnel ou économique, la faute se graduant en simple, grave et lourde ; une procédure contradictoire — convocation écrite, entretien avec possibilité d'assistance, notification écrite et motivée — suivie du préavis comme mécanisme et de la remise des documents de fin de contrat ; un contrôle du juge qui distingue licenciement irrégulier, injustifié et nul, les réparations se déterminant en catégories selon les textes.

Exemple — Scénario fictif de licenciement passé au crible procédural

```
SCÉNARIO FICTIF — LICENCIEMENT AU CRIBLE
Un magasinier de « Bani Distribution »
est renvoyé pour des écarts de stock.
Grille : [X] étape présente,
[ ] étape absente, [~] étape fragile.

1. Motif énoncé et établi ? ... [~]
Écarts allégués ; l'inventaire
n'a pas été contradictoire :
la réalité reste à prouver.
2. Convocation écrite à un
entretien ? ................ [ ]
Aucune convocation retrouvée
au dossier.
3. Entretien contradictoire, le
salarié entendu et pouvant
être assisté ? ............. [~]
Un échange informel a eu lieu,
sans cadre ni trace écrite.
4. Notification écrite et
motivée de la rupture ? .... [ ]
Rupture annoncée oralement.
5. Préavis respecté ou dispense
régulière ? ................ [ ]
Départ immédiat imposé.
6. Documents de fin de contrat
remis (certificat, solde) ? [ ]
Certificat retenu par le
magasin « en attendant ».

LECTURE D'ÉCOLE
Une étape solide ne sauve pas la
procédure : l'écrit et le
contradictoire sont le cœur du
contrôle. Les conséquences —
régularité, motif, réparations en
catégories — se déterminent selon
les textes en vigueur.
```

À retenir

- Motif réel et sérieux : réel = établi et non prétextuel ; sérieux = assez grave pour rendre la rupture raisonnable. Faute simple, grave, lourde : la gradation commande les effets, en principes.
- Convocation écrite, entretien contradictoire, notification écrite et motivée : c'est la lettre de rupture qui fixe le motif et les limites du litige.
- Irrégulier (procédure), injustifié (motif), nul (motif prohibé) : trois degrés de défaut que le juge distingue, avec des réparations en catégories.

Exercice

Une caissière fictive est licenciée pour un écart de caisse unique, d'un montant faible (données d'exercice), découvert lors d'un contrôle. Il n'y a eu ni convocation, ni entretien ; la rupture lui a été annoncée devant les clients, avec départ le jour même

et sans notification écrite. L'employeur soutient que « la faute est évidente, donc la procédure est inutile ». Passe le dossier au crible des trois piliers de la leçon.

✔ Corrigé
Le pilier du motif est fragile : un écart de caisse unique et faible, même réel, ne fait pas à lui seul une cause sérieuse de rupture — il peut traduire une erreur, une négligence légère ou un problème d'organisation de la caisse, et c'est précisément l'entretien contradictoire qui sert à distinguer ces hypothèses avant de conclure ; la gravité s'apprécie en concreto, au regard de l'ancienneté, des antécédents et des circonstances, qu'aucun élément du dossier ne vient éclairer. Le pilier de la procédure est absent : pas de convocation écrite, pas d'entretien, pas de notification motivée — la rupture est annoncée oralement et publiquement, ce qui ajoute une humiliation au manquement. L'argument de l'employeur inverse la logique du droit : la procédure n'est pas une formalité que l'évidence dispenserait, elle est le mécanisme par lequel le motif s'établit ; quand la faute paraît « évidente », l'entretien coûte peu, et c'est quand elle ne l'est pas qu'il est indispensable. Le pilier des suites est également méconnu : départ le jour même, donc mécanisme du préavis ignoré sans qu'aucune faute grave établie ne le justifie. Devant le juge du travail, un tel licenciement cumulerait irrégularité de procédure et motif insuffisamment établi ; les réparations se détermineraient en catégories, selon les textes en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 8 — La rupture à l'initiative du salarié et les ruptures négociées

La démission est la rupture à l'initiative du salarié, et sa première qualité est d'être un acte de volonté : elle doit exprimer une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise, donnée librement, sans pression qui la vicie. Une démission ne se présume donc pas : ni l'absence, ni la colère d'un moment, ni une lettre obtenue sous la contrainte ne valent démission, et une volonté fabriquée par l'employeur retomberait dans le licenciement déguisé étudié à la leçon précédente. La forme écrite n'est pas, en principe, une condition de validité, mais elle est la preuve de l'acte et de sa date : le juriste la recommandera toujours. Le salarié démissionnaire doit en principe un préavis, mécanisme symétrique de celui du licenciement, dont la durée se lit dans les textes et les conventions. Une fois donnée, la démission ne se reprend pas unilatéralement : la rétractation suppose l'accord de l'employeur — point discuté en doctrine lorsque la volonté initiale était viciée, auquel cas c'est la validité même de la démission qui est en cause. Deux mécanismes voisins doivent être nommés avec prudence : la prise d'acte, par laquelle le salarié rompt en imputant la rupture aux manquements de l'employeur et saisit le juge pour la faire qualifier, et la résiliation judiciaire, où le juge prononce la rupture aux torts de l'employeur ; ce sont des mécanismes discutés, à manier avec l'assistance d'un professionnel et à vérifier dans les textes applicables.

La rupture d'un commun accord forme la deuxième voie : les deux parties conviennent ensemble de mettre fin au contrat. Là où les textes organisent une rupture

conventionnelle en tant que telle, ils l'entourent d'un formalisme protecteur — entretiens entre les parties, possibilité pour le salarié de se faire assister, accord écrit précisant la date et les suites du départ, et dans certains systèmes un contrôle ou une homologation par l'administration du travail — dont l'objet est de garantir que le consentement du salarié est réel et éclairé : car un « accord » signé sous pression ne vaut pas mieux qu'une démission fabriquée. Là où un tel régime spécial n'est pas organisé, la rupture d'un commun accord reste possible comme manifestation de la liberté contractuelle, mais elle offre moins de filets au salarié, et le juriste y regardera à deux fois avant de la préférer à un mode de rupture protecteur. Dans tous les cas, la date de fin, le sort du préavis et les sommes dues doivent être écrits sans ambiguïté : un accord flou est un litige en attente.

La transaction, enfin, doit être rendue à sa vraie place, car la confusion est constante en pratique. La transaction est un contrat par lequel les parties éteignent un litige né — ou préviennent un litige à naître — par des concessions réciproques : chacun renonce à une partie de ses prétentions pour clore le différend. Elle règle donc les conséquences d'une rupture, elle n'est pas la rupture elle-même : une transaction suppose un contrat déjà rompu — ou en voie de rupture régulière — et un différend sur ses suites — sommes contestées, régularité débattue — qu'elle vient éteindre. L'ordre correct des opérations dans un départ négocié est donc : d'abord rompre selon un mode régulier — démission, licenciement, accord commun —, ensuite, s'il subsiste un différend sur les conséquences, transiger pour l'éteindre. Inverser l'ordre, en faisant signer au salarié une « démission » de complaisance assortie d'une transaction, cumule les vices des deux mécanismes : une rupture déguisée et un accord conclu sous l'empire du rapport de force qu'il prétendait clore. La vigilance pratique du juriste tient en une phrase : toujours identifier qui rompt, par quel mode, et ce que chaque signature éteint exactement.

L'essentiel
La démission exige une volonté claire, non équivoque et libre ; elle ne se présume pas et ne se rétracte pas sans l'accord de l'employeur. La rupture d'un commun accord met fin au contrat par la volonté des deux parties, entourée là où les textes l'organisent d'un formalisme protecteur du consentement. La transaction n'est pas une rupture : elle éteint, par des concessions réciproques, un litige né ou à naître sur les conséquences d'une rupture déjà intervenue ou régulière.

Exemple — Un même départ fictif, trois voies comparées

```
UN MÊME DÉPART FICTIF, TROIS VOIES
Mme K., salariée fictive, veut quitter
« Sahel Confection ». Salaire mensuel
d'exercice : 160 000 F. Départ envisagé
au milieu du mois (données d'exercice).

VOIE 1 — DÉMISSION
Initiative : la salariée seule.
Forme : volonté claire et non
équivoque ; l'écrit fait la preuve
et fixe la date.
Effet financier d'école : le salaire
du mois en cours est dû au prorata du
temps travaillé : 160 000 ÷ 2 =
80 000 F d'exercice pour un demi-mois.
Le préavis suit les mécanismes des
textes et de la convention.

VOIE 2 — RUPTURE D'UN COMMUN ACCORD
Initiative : les deux parties.
Forme : accord écrit, entretiens,
formalisme protecteur là où les
textes organisent ce mode de rupture.
Effet : les parties règlent ensemble
la date de fin et les suites.

VOIE 3 — TRANSACTION
Initiative : les deux parties, MAIS
après une rupture déjà intervenue.
Objet : éteindre un litige né ou à
naître par des concessions
réciproques. Ce n'est PAS la rupture :
elle en règle les conséquences.

ERREUR À ÉVITER : signer une
« démission » fabriquée par
l'employeur, puis une transaction :
on a déguisé un licenciement et
fragilisé toutes les protections.
```

À retenir

- Pas de démission sans volonté claire, libre et non équivoque : une volonté fabriquée par l'employeur redevient un licenciement déguisé.
- Rupture d'un commun accord : le formalisme — écrit, entretiens, assistance — protège la réalité du consentement du salarié.
- Transaction ≠ rupture : elle éteint un litige sur les conséquences ; l'ordre correct est rompre régulièrement d'abord, transiger ensuite.

Exercice

Un employeur fictif, qui veut se séparer d'un salarié sans engager de procédure, lui propose le montage suivant : le salarié signe une lettre de démission « pour convenances personnelles », puis les deux parties signent une transaction par laquelle

le salarié renonce à toute contestation contre le versement d'une somme forfaitaire. Le salarié demande conseil avant de signer. Analyse le montage : qui rompt en réalité, par quel mode, ce que chaque signature éteint, et les risques pour chaque partie.

✔ Corrigé
Le montage doit être démonté pièce par pièce. Qui rompt, en réalité ? L'employeur : c'est lui qui veut la séparation et qui a conçu le scénario ; la lettre de démission ne fait que lui prêter la main du salarié. Or une démission exige une volonté claire et libre du salarié de partir : une volonté de complaisance, écrite pour « arranger » l'employeur, est une volonté fabriquée, et la qualification réelle de la rupture est celle d'un licenciement déguisé, avec tout ce que cela emporte — absence de motif discuté, absence de procédure, réparations éventuelles. Par quel mode rompt-on ? Par aucun mode régulier : ni démission véritable, ni licenciement conduit selon ses principes, ni accord commun entouré de son formalisme protecteur. Que vaut la transaction ? Elle prétend éteindre un litige à naître par des concessions réciproques, mais elle est signée dans le même mouvement que la rupture déguisée qu'elle sert à verrouiller : la renonciation du salarié, obtenue avant même qu'il ait mesuré ses droits, est fragile, et le juge saisi pourrait remettre en cause l'ensemble du montage. Les risques sont donc partagés : pour le salarié, perdre les protections du licenciement contre une somme forfaitaire peut-être inférieure à ses droits ; pour l'employeur, voir l'opération requalifiée et condamnée comme un licenciement irrégulier et injustifié, là où une voie droite — rupture régulière, puis transaction sur les seules conséquences — lui aurait donné la sécurité qu'il cherchait. Le conseil est de ne rien signer en l'état et de faire passer le départ par un mode de rupture régulier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — TD 1 — Le « consultant » qui n'en était pas un : requalification en profondeur

Un négoce fictif de Bamako engage M. D. comme « consultant indépendant en comptabilité », par un écrit de prestation renouvelé à chaque échéance depuis longtemps. En fait : M. D. travaille chaque jour dans les bureaux du négoce, aux horaires affichés du personnel ; il utilise l'ordinateur et le logiciel fournis par le négoce ; il ne peut pas se faire remplacer ; le gérant lui attribue ses tâches, vérifie ses écritures et lui a adressé un avertissement écrit pour une absence non justifiée ; il n'a aucun autre client, ne facture pas de prix négocié mais reçoit une somme identique chaque mois ; le négoce lui avait promis « une embauche plus tard ». 1) Construis la balance des indices, en classant ceux de subordination, ceux d'indépendance et le poids respectif de chaque groupe. 2) Qualifie la relation et précise la portée de la requalification : à partir de quand le contrat de travail produit-il ses effets, et sur quels éléments du régime — salaire minimum, bulletin, congés, rupture — la requalification rejaillit-elle ? 3) Réponds à la défense du négoce : « M. D. a signé librement un contrat de prestation ; on ne peut pas défaire sa volonté. »

✔ Corrigé du TD 1
1) La balance. Indices de subordination : travail quotidien dans les locaux, aux horaires du personnel — le temps et le lieu sont imposés ; matériel et logiciel fournis — aucun outil propre ; interdiction de se faire remplacer — la prestation est strictement personnelle, comme celle d'un salarié ; tâches attribuées et écritures vérifiées par le gérant — pouvoirs de direction et de contrôle ; avertissement écrit pour absence — pouvoir disciplinaire, l'indice le plus parlant, car un client ne « sanctionne » pas un prestataire ; exclusivité de fait et somme mensuelle identique — aucune clientèle, aucun prix négocié, aucun risque économique. Indices d'indépendance : le titre de l'écrit, et lui seul, avec la forme du renouvellement — c'est-à-dire des indices de papier, contredits un à un par les indices de fait. Le poids n'est pas numérique mais qualitatif : les indices de subordination touchent aux trois pouvoirs — direction, contrôle, sanction — tandis que les indices contraires ne touchent qu'à l'étiquette. 2) La qualification : la relation est un contrat de travail, car prestation, rémunération et subordination sont réunies. La requalification produit ses effets depuis le début réel de la relation, et non depuis sa reconnaissance : le salarié peut réclamer, selon les textes en vigueur, le bénéfice du salaire minimum garanti et des minima de catégorie pour la période travaillée, la délivrance de bulletins conformes, les droits à congé acquis, et le régime protecteur de la rupture pour l'avenir et, le cas échéant, pour la rupture déjà intervenue sous l'étiquette de fin de « prestation ». 3) La défense du négoce échoue sur le principe de la qualification par les faits : en droit du travail, les parties ne disposent pas de la nature de leur relation, car le régime protecteur est d'ordre public social ; sinon, il suffirait de faire signer des « prestations » à tous les salariés pour vider le Code du travail de sa substance. La signature de M. D. vaut pour ce qui est librement négociable ; elle ne vaut pas renonciation au statut que les faits lui donnent. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

TD 2 — TD 2 — Le licenciement oral : construire le parcours complet du dossier

Une vendeuse fictive est renvoyée oralement, un matin, par le gérant d'une boutique fictive qui lui reproche des retards répétés, sans convocation, sans entretien, sans lettre. On lui refuse le certificat de travail « tant qu'elle n'aura pas rendu les clés du stock », et son dernier salaire n'est pas payé. Elle vient te consulter. 1) Liste, dans l'ordre, les défauts du dossier au regard des trois piliers de la leçon 7 : motif, procédure, suites. 2) Décris le parcours que suivra le dossier : démarche amiable et conciliation devant l'inspection du travail, en rappelant le rôle de celle-ci ; saisine du juge du travail ; ce que chaque étape peut obtenir. 3) Classe les demandes de la vendeuse en catégories de réparations, sans chiffrer aucune d'elles, et précise quelles pièces elle doit rassembler dès maintenant.

✔ Corrigé du TD 2
1) Les défauts, pilier par pilier. Motif : des retards répétés sont allégués mais jamais discutés ni établis contradictoirement ; selon leur fréquence et leurs circonstances, ils pourraient relever d'une insuffisance fautive légère ou d'une cause sérieuse — le dossier ne permet pas de trancher, et c'est le premier vice : le motif est affirmé, non démontré. Procédure : tout manque — pas de convocation écrite, pas d'entretien contradictoire avec possibilité d'assistance, pas de notification écrite et motivée ; la rupture orale ne fixe ni le motif ni la date de manière certaine. Suites : le préavis est ignoré sans justification ; le certificat de travail est retenu comme moyen de pression, alors qu'il est dû au salarié sortant ; le dernier salaire, somme acquise au titre du travail fourni, n'est pas payé — ce dernier point n'est même plus un débat de rupture, mais une dette de salaire. 2) Le parcours. D'abord la démarche amiable écrite : demander à l'employeur la régularisation — paiement du salaire, remise du certificat — en gardant la preuve de la demande. Ensuite la conciliation devant l'inspection du travail : l'inspecteur écoute les deux parties, rappelle les règles, cherche un accord et peut en dresser le constat ; c'est l'étape de triage du système, rapide et sans frais, qui éteint une grande partie des litiges. À défaut d'accord, la saisine du juge du travail, qui tranchera le fond : qualification de la rupture, motif, procédure et réparations. 3) Les demandes, en catégories : les sommes dues au titre du contrat — salaire impayé, éléments du solde — ; les indemnités attachées au régime de la rupture selon la qualification retenue ; les dommages et intérêts pour le préjudice né des irrégularités — rupture brutale, certificat retenu — ; leurs montants se déterminent selon les textes et l'appréciation du juge, jamais dans ce corrigé. Les pièces à rassembler : tout écrit prouvant la relation et le salaire — bulletins, reçus, messages —, le planning, les témoignages sur les circonstances du renvoi, et la preuve de la demande amiable restée sans effet. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — TP — Contrôler un dossier d'embauche et de paie avant signature

On te confie, comme juriste débutant, le dossier fictif d'embauche d'une aide-comptable chez « Bani Distribution » (négoce fictif), avant signature : (1) le projet de contrat, qui prévoit une période d'essai mais ne la mentionne que dans un courrier séparé, une clause de mobilité « sur tout le territoire, à tout moment », et une clause par laquelle la salariée « renonce par avance à tout congé supplémentaire » ; (2) le premier bulletin de paie d'exercice préparé par le service : salaire de base 230 000 F ; heures supplémentaires : 8 heures au taux horaire d'exercice de 1 500 F, soit 12 000 F ; prime d'exercice de 8 000 F ; brut annoncé : 250 000 F ; cotisation au taux d'exercice de 4 % : 10 000 F ; impôt au taux d'exercice de 2 % : 5 000 F ; total des retenues imprimé : 14 000 F ; net imprimé : 236 000 F. Travaille comme un contrôleur : 1) relève chaque clause fragile du projet de contrat et propose le sens de sa correction ; 2) recalcule le bulletin ligne par ligne et localise précisément l'anomalie ; 3) rédige la liste de contrôle finale que tu signes avant de laisser partir le dossier.

✔ Attendus du TP 1
1) Les clauses fragiles. La période d'essai annoncée dans un courrier séparé : l'essai ne se présume pas et doit être prévu par le contrat lui-même, par écrit — à défaut, le contrat risque d'être réputé conclu sans essai ; correction : intégrer la clause d'essai au contrat signé par les deux parties, sa durée se lisant dans les textes et la convention applicable. La clause de mobilité « sur tout le territoire, à tout moment » : illimitée dans l'espace et sans condition, elle dépasse la fonction d'une clause de mobilité — organiser des déplacements raisonnables — et devient un blanc-seing ; correction : la borner à un périmètre et à des fonctions précis, en rappelant qu'elle ne couvre pas une modification d'un autre élément essentiel. La renonciation anticipée au congé : clause sans effet, car le congé relève du socle protecteur auquel on ne renonce pas par avance ; correction : la supprimer purement et simplement — un contrat qui contient une clause nulle contamine la confiance dans tout le document. 2) Le bulletin, recalculé : heures supplémentaires, 8 × 1 500 = 12 000, juste ; brut, 230 000 + 12 000 + 8 000 = 250 000, juste ; cotisation, 4 % de 250 000 = 10 000, juste ; impôt, 2 % de 250 000 = 5 000, juste ; total des retenues, le bulletin imprime 14 000 alors que 10 000 + 5 000 = 15 000 : l'anomalie est là, dans l'addition du total ; net correct : 250 000 − 15 000 = 235 000, et non 236 000 — l'erreur de total se propage au net, gonflé d'autant. 3) Liste de contrôle finale : l'essai figure au contrat signé ; la clause de mobilité est bornée ; aucune clause de renonciation au socle protecteur ; brut recomposé depuis ses lignes ; retenues recalculées depuis le brut ; total additionné à la main ; net obtenu par soustraction du total vérifié ; taux utilisés étiquetés comme données d'exercice en attente de confrontation aux taux réellement applicables. Le dossier peut partir lorsque chaque case est cochée — et aucun contrat ne part avec une clause que l'on sait nulle. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux, en justifiant chaque réponse en deux phrases au plus : (a) « Si le contrat ne dit rien de l'essai, l'employeur peut quand même observer le salarié pendant une période d'essai raisonnable. » (b) « Une convention collective peut toujours prévoir moins que la loi, puisque les partenaires sociaux sont libres de négocier. » (c) « Une transaction bien signée peut servir de mode de rupture : on transige, et le contrat s'arrête là. » (d) « En cas de transfert d'entreprise, les contrats en cours se poursuivent en principe avec le nouvel employeur. »

✔ Corrigé
(a) Faux. L'essai ne se présume pas : il doit avoir été prévu par écrit, faute de quoi le contrat est conclu sans essai, et une rupture « d'essai » improvisée serait traitée comme une rupture ordinaire. (b) Faux. La négociation collective se déploie au-dessus du plancher de l'ordre public social : une convention peut améliorer la loi pour les salariés, non descendre sous ses garanties minimales. (c) Faux. La transaction éteint un litige né ou à naître sur les conséquences d'une rupture ; elle ne rompt pas elle-même le contrat, qui doit d'abord prendre fin par un mode de rupture régulier. (d) Vrai. C'est le principe de continuité : les contrats en cours se poursuivent avec le nouvel employeur, qui succède aux droits et obligations de l'ancien, l'ancienneté des salariés se conservant dans cette logique. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un atelier fictif propose à une couturière, par écrit, de supprimer la prime mensuelle inscrite à son contrat en échange d'une journée de repos supplémentaire par période de travail. La couturière refuse. L'atelier applique néanmoins la suppression dès le bulletin suivant, en expliquant qu'« un repos contre une prime, c'est un simple aménagement des conditions de travail ». Qualifie la mesure, dis ce que vaut le refus de la salariée, et ce que produit la suppression appliquée d'autorité.

✔ Corrigé
La mesure est une modification du contrat, non un aménagement des conditions de travail. La prime mensuelle est inscrite au contrat et forme un élément de la rémunération : toucher au salaire, même en offrant une contrepartie en temps de repos, c'est toucher un élément essentiel de l'accord initial — la contrepartie proposée ne change pas la nature de l'opération, elle en fait simplement une offre plus présentable ; une modification ne devient pas une condition de travail parce qu'elle est accompagnée d'une compensation. Le refus de la couturière est donc l'exercice normal de son droit de ne consentir qu'à ce qu'elle a accepté : il n'est ni une faute, ni une insubordination. La suppression appliquée d'autorité est une modification forcée : elle est inefficace à l'égard de la salariée, qui peut réclamer le maintien de sa prime et le rappel des sommes retranchées, le bulletin amputé valant preuve du manquement ; et si l'employeur, persistant, sanctionnait la salariée pour ses réclamations, il sanctionnerait l'exercice d'un droit. Les voies régulières restaient ouvertes : négocier un accord écrit — la proposition, acceptée librement et signée, aurait été une modification valable — ou renoncer. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Exercice 3

Calcule, en détaillant chaque ligne, le net à payer d'un salarié fictif d'exercice : salaire de base 220 000 F ; heures supplémentaires : 12 heures au taux horaire d'exercice de 1 250 F ; prime d'exercice de 5 000 F ; retenues : cotisation au taux d'exercice de 4 % et impôt au taux d'exercice de 2 %, calculés sur le brut. Puis explique en deux phrases

pourquoi ces taux ne pourraient pas être repris tels quels sur un bulletin réel.

✔ Corrigé
Le calcul monte ligne par ligne. Heures supplémentaires : 12 × 1 250 = 15 000 francs d'exercice. Brut : 220 000 + 15 000 + 5 000 = 240 000. Cotisation au taux d'exercice de 4 % : 4 % de 240 000 = 9 600. Impôt au taux d'exercice de 2 % : 2 % de 240 000 = 4 800. Total des retenues : 9 600 + 4 800 = 14 400. Net à payer : 240 000 − 14 400 = 225 600 francs d'exercice. Pourquoi ces taux ne sont pas transposables : ce sont des données inventées pour l'entraînement, choisies pour la simplicité du calcul ; sur un bulletin réel, les retenues et leurs taux résultent des textes en vigueur et des organismes compétents à la date de la paie, et c'est là — jamais dans un exercice — qu'ils doivent être lus et vérifiés. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. En quoi consiste le principe de faveur en droit du travail ?

   A) Lorsque deux règles applicables à un salarié entrent en conflit, on retient, dans le respect de la hiérarchie des normes, celle qui lui est la plus favorable

   B) L'employeur choisit librement la règle qu'il préfère appliquer dans son entreprise

   C) La règle la plus récente remplace automatiquement toutes les règles antérieures

2. Quel est le critère décisif qui distingue le contrat de travail du contrat de prestation de services ?

   A) Le montant de la somme versée chaque mois

   B) La signature d'un document écrit intitulé « contrat »

   C) Le lien de subordination : les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction exercés par le donneur d'ordre

3. Quelle affirmation sur la période d'essai est exacte ?

   A) Elle existe automatiquement au début de tout contrat de travail

   B) Elle ne se présume pas : elle doit être prévue par écrit, et sa durée se lit dans les textes et les conventions selon les catégories

   C) Pendant l'essai, l'employeur peut rompre pour n'importe quel motif, y compris discriminatoire

4. Comment le droit du travail traite-t-il les heures supplémentaires ?

   A) Comme une catégorie de travail au-delà de la durée légale, rémunérée avec des majorations fixées par les textes et les conventions

   B) Comme des heures ordinaires que l'employeur peut exiger sans contrepartie

   C) Comme un mécanisme réservé aux seuls cadres de l'entreprise

5. Qu'est-ce qui caractérise la suspension du contrat de travail ?

A) Le contrat est définitivement éteint et le salarié perd son ancienneté

B) Le salarié est automatiquement remplacé par un salarié en contrat à durée déterminée définitif

C) L'exécution des obligations principales s'arrête temporairement, mais le contrat demeure vivant et le salarié reprend son poste à la fin de la cause

6. L'employeur veut baisser le salaire prévu au contrat d'un salarié qui refuse. Quelle est la qualification correcte ?

A) Un simple changement des conditions de travail, que l'employeur peut imposer

B) Une modification d'un élément essentiel du contrat, qui exige l'accord du salarié ; le refus n'est pas une faute

C) Une sanction disciplinaire déguisée mais valable

7. Que se passe-t-il, en principe, pour les contrats de travail en cours lorsqu'une entreprise est vendue ?

A) Ils se poursuivent avec le nouvel employeur, qui succède aux droits et obligations de l'ancien : c'est le principe de continuité

B) Ils s'éteignent automatiquement et chaque salarié doit signer un nouveau contrat

C) Ils sont suspendus jusqu'à ce que le repreneur décide de leur sort

8. Qu'exige le « motif réel et sérieux » d'un licenciement ?

A) Que l'employeur ait simplement une raison, même non communiquée au salarié

B) Que le motif soit écrit dans le contrat de travail initial

C) Que le fait invoqué existe et soit établi (réel), et qu'il soit suffisamment grave pour rendre la rupture raisonnable (sérieux)

9. Quelle condition fait la validité d'une démission ?

A) Qu'elle soit remise en mains propres devant témoins

B) Qu'elle exprime une volonté claire, non équivoque et libre du salarié de quitter l'entreprise

C) Qu'elle soit acceptée par écrit par l'employeur, qui peut la refuser

10. Quelle est la place exacte de la transaction dans la fin d'un contrat de travail ?

A) C'est un mode de rupture : signer une transaction met fin au contrat

B) Elle remplace le préavis dans tous les cas de rupture

C) Elle n'est pas la rupture : elle éteint, par des concessions réciproques, un litige né ou à naître sur les conséquences d'une rupture déjà intervenue ou régulière

Corrigés du QCM

1. Réponse A — Le principe de faveur est la règle de conflit classique du droit du travail : l'ordre public social fixe un plancher auquel on ne déroge qu'en faveur du salarié, et entre deux règles applicables on retient la plus favorable, compatible avec la hiérarchie des normes.

2. Réponse C — La qualification se fait sur les faits : horaires et lieu imposés, matériel fourni, comptes rendus exigés, pouvoir disciplinaire exercé forment le

faisceau d'indices de la subordination. L'étiquette du document ne lie pas le juge.

3. Réponse B — L'essai est une épreuve réciproque qui doit être stipulée ; sans écrit, le contrat est réputé conclu sans essai. Même pendant l'essai, la rupture doit rester liée à l'aptitude au poste et ne peut reposer sur un motif prohibé.

4. Réponse A — Le dépassement de la durée légale du travail ouvre la catégorie des heures supplémentaires, rémunérées selon des majorations dont les taux se lisent dans les textes et les conventions en vigueur — jamais dans un cours.

5. Réponse C — La suspension met le contrat entre parenthèses : maladie, maternité ou chômage technique interrompent l'exécution sans rompre le lien. Le sort du salaire pendant la suspension se lit, cause par cause, dans les textes et les conventions.

6. Réponse B — La rémunération est un élément essentiel du contrat : elle ne se modifie que d'un commun accord. Si l'employeur persiste, la rupture qui s'ensuit est à son initiative et suit le régime du licenciement.

7. Réponse A — La relation de travail s'attache à l'activité transmise : le changement de propriétaire n'est pas, à lui seul, une cause de rupture, et l'ancienneté des salariés se conserve dans la logique du transfert.

8. Réponse C — Le contrôle du juge porte d'abord sur le motif : un prétexte, un fait non établi ou une cause insuffisamment grave font tomber le licenciement, indépendamment de sa procédure.

9. Réponse B — La démission ne se présume pas : ni l'absence ni une lettre obtenue sous pression ne la valent. Une volonté fabriquée par l'employeur requalifie la rupture en licenciement déguisé.

10. Réponse C — L'ordre correct est : rompre d'abord selon un mode régulier — démission, licenciement, commun accord — puis, s'il subsiste un différend sur les conséquences, transiger pour l'éteindre.

Résumé — les notions importantes

• Sources : principes constitutionnels et cadre de l'OIT, Code du travail — texte central lu au Journal officiel —, conventions collectives au champ vérifié, contrat, usages, jurisprudence ; le principe de faveur tranche leurs conflits en retenant la règle la plus favorable au salarié, dans le respect de la hiérarchie.

• Contrat : la subordination — direction, contrôle, sanction — se prouve par un faisceau d'indices tirés des faits ; le contrat à durée indéterminée est la forme de principe, les formes déterminée et temporaire sont encadrées sous peine de requalification.

• Essai et clauses : l'essai ne se présume pas, il est écrit et borné par les textes et conventions ; mobilité, exclusivité et non-concurrence s'analysent une à une, limitées et proportionnées, dans le respect du socle protecteur.

• Exécution : durée du travail encadrée en principes, heures supplémentaires comme catégorie majorée selon les textes, congés par catégories — annuel, événements familiaux, maternité protégée —, salaire composé, prouvé par le bulletin et jamais sous le salaire minimum garanti.

• Suspension : le contrat survit à l'interruption ; les causes se classent — maladie, maternité, chômage technique, grève en renvoi —, la mise à pied disciplinaire est une sanction, et le sort du salaire se lit cause par cause.

• Modification et transfert : l'élément essentiel exige l'accord du salarié, le refus n'est pas une faute ; en cas de transfert d'entreprise, le principe de continuité fait poursuivre les contrats avec le nouvel employeur.

• Rupture par l'employeur, en principes : motif réel et sérieux — la faute se gradue en simple, grave, lourde —, procédure contradictoire écrite, préavis comme mécanisme, documents de fin de contrat, et contrôle du juge distinguant irrégulier, injustifié et nul.

• Rupture par le salarié et ruptures négociées : démission claire, libre et non équivoque ; rupture d'un commun accord entourée de son formalisme protecteur ; transaction qui éteint un litige sur les conséquences, sans jamais être elle-même la rupture.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Les conventions collectives et les accords collectifs - Cours de droit du travail

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2 — sources négociées

La vidéo présente le rôle des conventions et accords collectifs dans l'étage des sources du droit du travail : champ d'application, articulation avec la loi et place dans la négociation. Elle expose un cadre général dont les mécanismes se vérifient dans le Code du travail malien et les conventions collectives en vigueur au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=46UE1wETxeM

Leçon 2 — La subordination | Web série droit du travail

Chaîne : Ministère du Travail · Langue : Français · Niveau : Licence 2 — critères du contrat

Cet épisode de web-série explique, par une situation concrète, ce qu'est le lien de subordination et comment il distingue le salarié du travailleur indépendant. Le mécanisme général qu'elle illustre se vérifie dans le Code du travail malien et les conventions collectives en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=bq2Ytfxgfk4

Leçon 3 — Période d'essai [Fraude de l'employeur et succession de CDD avant le CDI]

Chaîne : École de droit en bande organisée · Langue : Français · Niveau : Licence 2 — essai et formes

La vidéo analyse la période d'essai comme mécanisme d'évaluation réciproque et les abus qui la dénaturent, notamment lorsqu'elle sert à contourner la stabilité du contrat. Les règles précises applicables se vérifient dans le Code du travail malien et les conventions collectives en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=ZOKaR5ez-0M

Leçon 7 — Le licenciement pour motif personnel - Cours de droit du travail

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2 — rupture par l'employeur

Ce cours présente les principes du licenciement pour motif personnel : exigence d'un motif, gradation des fautes et rôle de la procédure contradictoire. Il expose des mécanismes généraux dont l'application concrète se vérifie dans le Code du travail malien et les conventions collectives en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=VNDNr4_aKuY

Leçon 8 — La rupture conventionnelle | Web série droit du travail

Chaîne : Ministère du Travail · Langue : Français · Niveau : Licence 2 — ruptures négociées

Cet épisode de web-série présente la notion de rupture d'un commun accord et le formalisme protecteur qui entoure le consentement du salarié. Le régime applicable à un départ négocié se vérifie dans le Code du travail malien et les conventions collectives en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=Kav4muF0C14

Sources et références

- Code du travail du Mali : texte central de la matière, à consulter au Journal officiel dans sa version en vigueur — c'est lui, avec les conventions collectives applicables, qui donne les durées, délais, taux et montants que ce cours présente volontairement en principes.
- Conventions collectives applicables aux branches et entreprises concernées : à identifier par leur champ d'application et à consulter dans leur version en vigueur auprès des organisations signataires et de l'inspection du travail.
- Organisation internationale du Travail (OIT) : cadre international général du travail décent et base de données NATLEX des législations nationales du travail, pour situer les mécanismes étudiés et retrouver les textes nationaux.
- Manuels universitaires de droit du travail et de droit social (dernières éditions) : pour la théorie générale des relations individuelles — contrat, clauses, suspension, rupture — présentée ici de manière originale et reformulée.
- Cours de cette bibliothèque : DRO-L1-20 (Introduction au droit du travail), que le présent cours approfondit, et BBA-L2-06 (Droit du travail), pour l'approche gestionnaire complémentaire.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !